

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว สุวิมล สุทธารักษ์ กับพวก โจทก์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2542 นาง บุญ มี เกื้อเกียรติงามหรือม่ วง
สกุล กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387

ที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 เป็นทางภาระจำยอมของที่ดินแปลงอื่น ต่อมา มีการแบ่งแยกปรากฏว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 ที่เหลืออยู่หลังจากการแบ่งแยกที่ดินในส่วนที่ออกเป็นโฉนด เลขที่ 19056, 19057 และ 19058 แล้ว มีลักษณะเป็น ถนนซอยกว้างประมาณ 6 เมตร ออกสู่ถนนเพชรเกษม ลักษณะของทางภาระจำยอมเป็นซอยตันริมทางภาระจำยอม มีตึกแถวและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีสภาพปลูกสร้างมานานหลายปี ปลูกเต็มพื้นที่ของที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 แสดงว่าที่ดินที่ถูกใช้เป็นทางภาระจำยอมคือที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 ส่วนที่เหลืออยู่หลังจากการแบ่งแยกที่ดินออกไปแล้วส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 ไม่ได้ถูกใช้เป็นทางภาระจำยอมมาเป็นเวลานานเพราะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถวเต็มพื้นที่ จึงเป็นกรณีที่ภาระจำยอมนั้นไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ตามรูปการ หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์แล้วโจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้พ้นจากภาระจำยอมได้

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 19056 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 19057 โจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 19058 และโจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2480, 11384 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11385, 11386 และเป็นเจ้าของรวมที่ดินโฉนดเลขที่ 11367 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 5820 และจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 11367 ที่ดินของโจทก์ทั้งสามตกเป็นภาระจำยอมโดยการจดทะเบียนแก่ที่ดินของจำเลยทั้งสามในเรื่องทางเดิน แต่ปัจจุบันหมดความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จำเลยทั้งสามพร้อมทั้งบริวารมิได้ใช้ที่ดินของโจทก์ทั้งสามออกสู่ทางสาธารณะคือถนนเพชรเกษมเพราะที่ดินสามยทรัพย์ทั้งสี่แปลงอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมแล้วโจทก์ทั้งสามแจ้งให้จำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนเพิกถอนภาระจำยอมแต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนเพิกถอนภาระจำยอมที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057, 19058, 11384, 2480 แขวงวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลองซานหาจำเลยทั้งสามไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยทั้งสามและบริวารยังใช้ทางภาระจำยอมเข้าสู่ทางสาธารณะ คือถนนเพชรเกษมทางภาระจำยอมมิได้หมดประโยชน์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 มิได้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์อีกต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยานโจทก์ โจทก์ทั้งสามขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057, 19058 แขวงวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลองซานหากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ไปจดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมดังกล่าวให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2

โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 1 กับที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของภารยทรัพย์มีสิทธิขอบังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เจ้าของสามยทรัพย์จดทะเบียนเพิกถอนการจำยอมในที่ดินโฉนดที่ 19056, 19057 และ 19058 ได้หรือไม่ ปัญหานี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 ซึ่งแยกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 นั้นไม่ตกเป็นภารยทรัพย์ด้วย แม้ว่าในรายการสารบัญญจดทะเบียนของที่ดินทั้งสามแปลงระบุว่าภารยทรัพย์เรื่องทางเดินยังคงมีอยู่ตามบันทึกข้อตกลงก็ไม่ทำให้ที่ดินทั้งแปลงติดภารยทรัพย์ด้วย ศาลฎีกาเห็นว่าที่ดินทั้งสามแปลงตามโฉนดดังกล่าวแบ่งแยกจากที่ดินโฉนดที่ 2480 เจ้าพนักงานจดทะเบียนเป็นภารยทรัพย์แก่ที่ดินโฉนดที่ 11385, 11386 และ 5820 คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันว่าภารยทรัพย์มีหรือไม่มี จดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ หรือมีการสำคัญผิด จึงมีประเด็นข้อพิพาท เพียงว่าภารยทรัพย์หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ตามแผนที่สังเขปที่ตั้งของที่ดินเอกสารหมาย จ.3 และรูปที่ดินของที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 เอกสารหมาย จ.29 ปรากฏว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2480 ที่เหลืออยู่หลังจากการแบ่งแยกที่ดินในส่วนที่ออกเป็นโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 แล้ว มี

ลักษณะเป็นถนนซอยกว้างประมาณ 6 เมตร ออกสู่ถนนเพชรเกษม ตรงกับลักษณะของทางการจำยอมตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการจำยอม เอกสารหมายเลข 5 และตามรายงานกระบวนการพิจารณาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ของศาลชั้นต้นกับภาพถ่ายหมายเลข 14 ถึง 17 ปรากฏว่าทางการจำยอมเป็นซอยตันชื่อซอยเพชรเกษม 12 เป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 6 เมตร ริมทางการจำยอม ด้านทิศตะวันออกมีตึกแถวเลขที่ 158/29-158/30 ปลุกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 19058 และริมทางการจำยอมด้านทิศเหนือมีตึกแถวเลขที่ 158/1-158/10 ปลุกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 19057 กับมีตึกแถวเลขที่ 158/11 ปลุกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 19056 สภาพของตึกแถวดังกล่าวเป็นสภาพที่ปลูกสร้างมานานหลายปีแล้วและปลูกสร้างเต็มพื้นที่ของที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 แสดงให้เห็นได้ว่าที่ดินที่ถูกใช้เป็นทางการจำยอมตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการจำยอมเอกสารหมายเลข 5 คือที่ดินโฉนดเลขที่ 2480 ส่วนที่เหลืออยู่หลังจากการแบ่งแยกที่ดินออกไปแล้ว ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 19056, 19057 และ 19058 ไม่ได้ถูกใช้เป็นทางการจำยอมมาเป็นเวลานานเพราะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถวเต็มพื้นที่ จึงเป็นกรณีที่การจำยอมนั้นไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ตามรูกการหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์แล้วโจทก์ทั้งสามจึงมีสิทธิเรียกให้พ้นจากการจำยอมได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สายันต์ สุรสมภาพ-ผล อนุวัตรนิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนการพล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ